



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Pti.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | | | |
|----|--------------------------|---|--|--------------------|
| 1. | Nama lengkap | : | Sukarno | Alias |
| | Dandang Bin Dasar | | | |
| 2. | Tempat lahir | : | Blora | |
| 3. | Umur/tanggal lahir | : | 41 Tahun | / 12 Desember 1979 |
| 4. | Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia | |
| 6. | Tempat tinggal | : | Jl. Han Tuah RT 001 RW 004 Kelurahan Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati | |
| 7. | Agama | : | Islam | |
| 8. | Pekerjaan | : | Buruh / Nelayan | |

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Dr. Nimerodi Gulo, S.H., M.H. dan Sri Wahyuningsih, S.H., kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Studi & Bantuan Hukum "Teratai" yang beralamat di Jl. Srikaya Raya No.3 RT. 07 RW. 04 Perumnas Desa Winong Kecamatan Pati Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 4 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 4 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Juru bahasa Jawa yang bernama Artman Kusuma Adi yang telah di sumpah di persidangan menurut agamanya untuk menerjemahkan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Jawa dan dari Bahasa Jawa ke Bahasa Indonesia;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Pti tanggal 12 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Pti tanggal 12 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sukarno Als Dandang Bin Dasar bersalah secara bersama-sama yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan tindak pidana "Melakukan Niaga dalam kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi tanpa Izin Usaha Niaga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d jo pasal 23 Ayat (2) huruf d UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sukarno Als Dandang Bin Dasar dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan terhadap barang bukti yang disita berupa :

- 1) 3 (tiga) buah tandon merek penyu TS 110 warna oranye, kapasitas 1200 liter;
- 2) 2 (dua) buah tandon merek penguin TB 110 warna oranye, kapasitas 1050 liter;
- 3) 1 (satu) buah tandon warna kuning kapasitas 1200 liter;
- 4) 1 (satu) buah Alkon merk RYU 6,5 HP warna hitam, putih dan hijau;
- 5) 2 (dua) buah selang, masing – masing panjang $\pm$ 25 m;
- 6) Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak $\pm$ 6000 liter yang diambil dari tangki KM. Putra Mina Bahari,

Dirampas untuk Negara;

- 7) 1 (satu) Unit perahu tambangan dengan nama Gabungan cahaya, terbuat dari kayu, panjang 7 m, lebar 3 meter, dalam 1,5 meter, warna merah, biru dan kuning, mesin dompeng 24 PK,

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Sukarno Alias Dandang Bin Dasar;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Pti



8) 1 (satu) Unit KM. Putra Mina Bahari, terbuat dari kayu, panjang 23,80 m, lebar 5,40 meter, dalam 1,95 meter, warna merah dan kuning, anjungan warna putih, mesin nisan RE 10 – 350 PK, jumlah geladak 1, baling – baling 1;

9) Dokumen KM. Putra Mina Bahari berupa :

- a. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No. 134/18.VIII/C/2020 tanggal 18 Agustus 2020;
- b. 1 (satu) lembar Surat laik operasi kapal perikanan No 01167/PTI.A/VIII/20 tanggal 18 Agustus 2020;
- c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Aktivasi Transmitter No : 14434/PSDKP.1/PW.351/VI/2020 tertanggal Jakarta 24 Juni 2020;
- d. 1 (satu) Lembar PAS Besar PK.205/1635/IV/UPP.Jwn-19 diterbitkan di Juwana 15 Mei 2019;
- e. 1 (satu) Lembar Surat Ukur dalam Negeri Nomor 1273/Gc tertanggal Juwana, 21 Nopember 2016;
- f. 1 (satu) Lembar Surat Sertifikat Keselamatan kapal No PK.001/13/I/UPP.jwn– 20 Juwana 02 Maret 2020;
- g. 1 (satu) Lembar SIKPI Nomor 15.20.0001.02.48722, tertanggal, Jakarta 26 Juni 2020;
- h. 1 (satu) Lembar SIUP dikeluarkan tanggal 13 Mei 2020;
- i. 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional gris muat kapal nomor A.1.509/7/7/DK/2020 tertanggal Jakarta, 17 Maret 2020;
- j. 1 (satu) bendel Fotocopy Grosse Akte KMN. Putra Mina Bahari,

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Rustam Bin (Alm) Pariyo;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi secara tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sukarno Alias Dandang Bin Dasar** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa **Sukarno Alias Dandang Bin Dasar** bebas dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melapaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Onstlag van alle rechtsvolging*);



3. Memulihkan hak-hak Terdakwa **Sukarno Alias Dandang Bin Dasar** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan secara tertulis dari Penuntut Umum terhadap Pembelaan/Pledoi secara Tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,

- Menolak seluruh pembelaan atau pledoi Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;
- Menerima dan menguatkan seluruh tuntutan pidana sebagaimana yang telah kami bacakan dalam sidang hari Senin tanggal 5 April 2021;

Setelah mendengar tanggapan tertulis dari Penasihat HukumTerdakwa terhadap tanggapan tertulis dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Pembelaan/Pledoi semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa SUKARNO als DANDANG bin DASAR pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Dermaga Pelabuhan Juwana Pati atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 yaitu dalam kegiatan Usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan Usaha Gas Bumi tanpa Izin Usaha Pengangkutan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa ditelpon oleh SARJONO selaku Motoris KM. PUTRA MINA BAHARI GT.69 meminta BBM jenis solar sebanyak 6.000 (enam ribu) liter yang akan diisikan ke kapal nelayan KM. PUTRA MINA BAHARI GT.69.
- Bahwa selanjutnya setelah ada permintaan dari SARJONO seperti itu lalu terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa memerintahkan karyawan terdakwa yang bernama MUHADI selaku juru mudi perahu tambangan milik terdakwa untuk memindahkan atau mengangkut BBM jenis solar sebanyak 2.000 (dua ribu) liter dari perahu penampungan ke perahu tambangan milik terdakwa dengan cara BBM jenis solar yang berada di perahu penampungan disedot dengan alkon lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah blung/penguin kapasitas @ 1000 (seribu) liter yang berada diatas perahu tambangan milik terdakwa yang berasal dari sisa pembelian terdakwa dari PT. Widya Waskita Wijaya sebelumnya.

- Bahwa oleh karena permintaan SARJONO kurang 4000 (empat ribu) liter BBM jenis solar kemudian untuk memenuhi permintaan SARJONO tersebut lalu terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 menelepon BADRUDDIN Als BADRUN selaku Marketing agen/penyalur BBM jenis Solar di PT. Widya Waskita Wijaya Cabang Pati Juwana terdakwa memesan/membeli BBM jenis solar sebanyak 4.000 (empat ribu) liter BBM Solar dan oleh BADRUDDIN Als BADRUN atas permintaan terdakwa tersebut dikirim BBM Solar sebanyak 4.000 (empat ribu) liter dengan menggunakan mobil truk tengki ke pangkalan perahu tambangan milik terdakwa yang ada di dermaga Pelabuhan Juwana Pati dan dimasukkan kedalam 4 (empat) buah blung/penguin kapasitas @ 1000 liter yang ada di perahu tambangan milik terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan kiriman BBM Solar sebanyak 4.000 (empat ribu) liter dari BADRUDDIN yang sudah diisikan kedalam 4 (empat) buah blung/penguin kapasitas @ 1000 liter, selanjutnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 Wib memerintahkan MUHADI selaku karyawannya untuk mengangkut BBM jenis solar dari 4 (empat) buah blung/penguin kapasitas @ 1000 liter yang ada di perahu tambangan milik terdakwa ke kapal nelayan KM. PUTRA MINA BAHARI GT. 69 dengan cara BBM jenis solar yang ada di bebrapa Blung/penguin diatas kapal tambangan diangkut oleh MUHADI atas perintah terdakwa kemudian BBM jenis solar itu diisikan kedalam tangka/drum KM. PUTRA MINA BAHARI GT.69.

- Bahwa terdakwa memerintahkan MUHADI untuk mengangkut BBM jenis solar dari perahu tambangan milik terdakwa ke kapal nelayan KM. PUTRA MINA BAHARI GT. 69 tersebut sebelumnya terdakwa beli dari BADRUDDIN selaku Marketing agen/penyalur BBM jenis Solar di PT. Widya Waskita Wijaya Cabang Pati Juwana dengan harga Rp.6.300,- (enam ribu tiga ratus rupiah) per liter kemudian terdakwa jual ke SARJONO / KM. PUTRA MINA BAHARI GT. 69 dengan harga Rp.6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per liter, sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 53 huruf b jo pasal 23 ayat (2) huruf b UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Subsidiar

Bahwa terdakwa SUKARNO als DANDANG bin DASAR pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Dermaga Pelabuhan Juwana Pati atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 yaitu dalam kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi, tanpa Izin Usaha Niaga, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa di telpon oleh SARJONO selaku Motoris KM. PUTRA MINA BAHARI GT.69 meminta BBM jenis solar sebanyak 6.000 (enam ribu) liter yang akan diisikan ke kapal nelayan KM. PUTRA MINA BAHARI GT.69.
- Bahwa selanjutnya setelah ada permintaan dari SARJONO seperti itu lalu terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa memerintahkan karyawan terdakwa yang bernama MUHADI selaku juru mudi perahu tambangan milik terdakwa untuk memindahkan BBM jenis solar sebanyak 2.000 (dua ribu) liter dari perahu penampungan ke perahu tambangan milik terdakwa dengan cara BBM jenis solar yang berada di perahu penampungan disedot dengan alkon lalu dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah blung/penguin kapasitas @ 1000 (seribu) liter yang berada diatas perahu tambangan milik terdakwa yang berasal dari sisa pembelian terdakwa dari PT. Widya Waskita Wijaya sebelumnya.
- Bahwa oleh karena permintaan SARJONO kurang 4000 (empat ribu) liter BBM jenis solar kemudian untuk memenuhi permintaan SARJONO tersebut lalu terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 menelpun BADRUDDIN als BADRUN selaku Marketing agen/penyalur BBM jenis Solar di PT. Widya Waskita Wijaya Cabang Pati Juwana terdakwa memesan/membeli BBM jenis solar sebanyak 4.000 (empat ribu) liter BBM Solar dan oleh BADRUDDIN als BADRUN atas permintaan terdakwa tersebut dikirim BBM Solar sebanyak 4.000 (empat ribu) liter dengan menggunakan mobil truk tengki ke pangkalan perahu tambangan milik terdakwa yang ada di dermaga Pelabuhan Juwana Pati dan dimasukkan kedalam 4 (empat)

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah blung/penguin kapasitas @ 1000 liter yang ada di perahu tambangan milik terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan kiriman BBM Solar sebanyak 4.000 (empat ribu) liter dari BADRUDDIN yang sudah diisikan kedalam 4 (empat) buah blung/penguin kapasitas @ 1000 liter , selanjutnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 13.00. Wib memerintahkan MUHADI selaku karyawannya untuk mengisikan BBM jenis solar dari 4 (empat) buah blung/penguin kapasitas @ 1000 liter yang ada di perahu tambangan milik terdakwa ke kapal nelayan KM. PUTRA MINA BAHARI GT. 69 dengan cara BBM jenis solar yang ada di bebrapa Blung/penguin diatas kapal tambangan dipindahkan/diisikan kedalam tangka/drum KM. PUTRA MINA BAHARI GT.69.

- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis solar kepada BADRUDDIN selaku Marketing agen/penyalur BBM jenis Solar di Pt. widya waskita Wijaya Cabang pati Juwana dengan harga Rp.6.300,- (enam ribu tiga ratus rupiah) per liter kemudian terdakwa jual ke SARJONO / KM. PUTRA MINA BAHARI GT. 69 dengan harga Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per liternya, sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MUHAMMAD IHSAN, S.T bahwa terdakwa SUKARNO ALIAS DANDANG melakukan Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak Solar atas nama sendiri atau perseorangan (tidak berbadan usaha) dan tidak memiliki izin usaha niaga sehingga patut diduga melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d.

- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis solar kepada BADRUDDIN selaku Marketing agen/penyalur BBM jenis Solar di Pt. widya waskita Wijaya Cabang pati Juwana dengan harga Rp. 6.300,- (enam ribu tiga ratus rupiah) per liter kemudian terdakwa jual ke SARJONO / KM. PUTRA MINA BAHARI GT. 69 dengan harga Rp.6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per liternya, sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut tanpa ada Surat Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi berupa Solar dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d jo pasal 23 Ayat (2) huruf d UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Danus Aula, A.Md. Bin Maskuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi adalah anggota Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) Polda Jawa Tengah;
- Bahwa saksi dan tim Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) Polda Jawa Tengah antara lain Kopol Hendrik Irawan, Iptu Hariyanto, saksi Bripka Edy Suprpto dan Bripka Suyanto pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 18.30 WIB di Dermaga Pelabuhan Juwana telah melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dari perahu tambangan ke KM. Putra Mina Bahari;
- Bahwa pengisian BBM dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama 2 (dua) ton dari kapal tambangan, yang kedua 4(empat) ton dari truk tangki yang tertulis nama PT Widya Waskita Wijaya ke kapal KM.Putra Mina Bahari;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik perahu tambangan dan sebagai pemesan BBM dari saksi Badruddin Bin Kasromi yang merupakan perwakilan dari PT Widya Waskita Wijaya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin apapun di bidang pengangkutan atau Izin Usaha Niaga;
- Bahwa berdasarkan keterangan awak KM Putra Mina Bahari bahwa KM Putra Mina Bahari selalu/langganan membeli BBM solar pada Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa menjual solar dengan harga Rp.6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per liter;
- Bahwa benar barang-barang yang disita dalam perkara ini diantaranya 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar no 134/18.VIII/C/2020 tanggal 18 Agustus 2020, 1 (satu) lembar Surat laik operasi kapal perikanan no 01167/PTI.A/VIII/20 tanggal 18 Agustus2020, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Aktivasi Transmitter no : 14434/PSDKP.1/PW.351/VI/2020tertanggal Jakarta 24 Juni 2020, 1 (satu) Lembar PAS Besar PK.205/1635/IV/UPP.Jwn-19 diterbitkan di

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juwana 15 Mei 2019, 1 (satu) Lembar Surat Ukur dalam Negeri Nomor 1273/Gc tertanggal Juwana, 21 Nopember 2016, 1 (satu) Lembar Surat Sertifikat Keselamatan kapal No PK.001/13/I/UPP.jwn tanggal 02Maret 2020 (diperpanjang tanggal 01 September 2020), 1 (satu) Lembar SIKPI Nomor 15.20.0001.02.48722, tertanggal, Jakarta 26 Juni 2020, 1 (satu) Lembar SIUP dikeluarkan tanggal 13 Mei 2020, 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional gris muat kapal nomor A.1.509/7/7/DK/2020 tertanggal Jakarta, 17 Maret 2020, dan 1 (satu) bendel Fotocopy Grosse Akte KM. Putra Mina Bahari;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa *memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar*;

2. Saksi **Edy Suprpto, S.H. Bin (Alm) Rakiman**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi adalah anggota Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) Polda Jawa Tengah;
- Bahwa saksi dan tim Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) Polda Jawa Tengah antara lain Kopol Hendrik Irawan, Iptu Hariyanto, saksi Danus Aula, A.Md. Bin Maskuri dan Briпка Suyanto pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 18.30 WIB di Dermaga Pelabuhan Juwana telah melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dari perahu tambangan ke KM. Putra Mina Bahari;
- Bahwa awalnya saksi dan Tim melakukan pemeriksaan karena curiga pengisian dilakukan berkali-kali oleh Terdakwa;
- Bahwa pengisian BBM dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama 2 (dua) ton dari perahu tambangan, yang kedua 4 (empat) ton dari truk tangki yang tertulis nama PT Widya Waskita Wijaya ke kapal KM.Putra Mina Bahari;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik perahu tambangan dan sebagai pemesan BBM dari saksi Badruddin Bin Kasromi yang merupakan perwakilan dari PT Widya Waskita Wijaya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin apapun di bidang pengangkutan atau Izin Usaha Niaga;
- Bahwa berdasarkan keterangan awak kapal KM Putra Mina Bahari bahwa KM Putra Mina Bahari selalu/langganan membeli BBM solar pada Terdakwa;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa menjual solar dengan harga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per liter;
- Bahwa benar barang-barang yang disita dalam perkara ini diantaranya 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar no 134/18.VIII/C/2020 tanggal 18 Agustus 2020, 1 (satu) lembar Surat laik operasi kapal perikanan no 01167/PTI.A/VIII/20 tanggal 18 Agustus 2020, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Aktivasi Transmitter no : 14434/PSDKP.1/PW.351/VI/2020 tertanggal Jakarta 24 Juni 2020, 1 (satu) Lembar PAS Besar PK.205/1635/IV/UPP.Jwn-19 diterbitkan di Juwana 15 Mei 2019, 1 (satu) Lembar Surat Ukur dalam Negeri Nomor 1273/Gc tertanggal Juwana, 21 Nopember 2016, 1 (satu) Lembar Surat Sertifikat Keselamatan kapal No PK.001/13/I/UPP.jwn tanggal 02 Maret 2020 (diperpanjang tanggal 01 September 2020), 1 (satu) Lembar SIKPI Nomor 15.20.0001.02.48722, tertanggal, Jakarta 26 Juni 2020, 1 (satu) Lembar SIUP dikeluarkan tanggal 13 Mei 2020, 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional gris muat kapal nomor A.1.509/7/7/DK/2020 tertanggal Jakarta, 17 Maret 2020, dan 1 (satu) bendel Fotocopy Grosse Akte KM. Putra Mina Bahari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa *memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar*;

3. Saksi Rustam Bin (Alm) Pariyo, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Nahkoda di KM.Putra Mina Bahari;
- Bahwa benar pengisian solar ke KM.Putra Mina Bahari sebanyak 6000 (enam ribu) liter dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di Dermaga Pelabuhan Juwana;
- Bahwa KM.Putra Mina Bahari memesan BBM Solar ke Terdakwa tidak tentu, kadang 15 (lima belas) hari, kadang 1 (satu) minggu, kadang 10 (sepuluh) hari atau 1 (satu) bulan dan tidak ada perjanjian kerjasama dalam pengisian BBM antara Terdakwa dengan KM.Putra Mina Bahari;
- Bahwa Terdakwa mengangkut/mengirim solar dengan menggunakan perahu tambangan;



- Bahwa saksi memesan solar kepada Terdakwa dengan cara pesan melalui telepon, lalu saksi menyuruh motoris saksi Sarjono untuk menghubungi Terdakwa untuk minta solar dan koordinasi masalah pengisian solar tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan solar tersebut;
- Bahwa untuk uang pembelian solar sebanyak 6000 (enam ribu) liter belum dibayar karena pembayaran biasanya dilakukan setelah kapal pulang berlayar;
- Bahwa setahu saksi, KM. Putra Mina Bahari kepemilikannya bersama dibawah naungan Mekar Jaya Bahari Grup;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa *memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar*;

4. Saksi Sarjono Bin Ngasmun, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Motoris di KM.Putra Mina Bahari sejak tahun 2017;
- Bahwa tugas saksi sebagai motoris bertanggung jawab terhadap mesin kapal, melakukan perawatan dan perbaikan kapal, juga melayani masalah bunker/pengisian solar ke kapal;
- Bahwa Saksi bertanggung jawab kepada nahkoda;
- Bahwa benar pengisian solar ke KM.Putra Mina Bahari sebanyak 6000 (enam ribu) liter dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di Dermaga Pelabuhan Juwana;
- Bahwa benar yang menyuruh memesan BBM solar untuk KM. Putra Mina Bahari kepada Terdakwa adalah saksi Rustam sebagai nahkoda atas perintah pemilik kapal;
- Bahwa tentang harga Saksi tidak tahu, yang tahu nahkoda;
- Bahwa benar Terdakwa mengangkut/mengirim solar dengan menggunakan perahu tambangan;
- Bahwa benar ciri-ciri perahu tambangan milik Terdakwa adalah terbuat dari kayu, panjangnya sekitar 7 (tujuh) meter lebar 3 (tiga) meter, dalamnya sekitar 1½ (satu setengah) meter, warnanya merah, biru, kuning, mesinnya 24 (dua puluh empat) PK;



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa *memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;*

5. Saksi **Eko Sunaryo Bin Sumadi**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai wakil motoris KM.Putra Mina Bahari;
- Bahwa tugas Saksi sebagai wakil motoris membantu melakukan perawatan dan perbaikan kapal, juga melayani masalah bunker/pengisian solar ke kapal;
- Bahwa yang Saksi tahu perkara ini adalah masalah pengisian bahan bakar solar ke KM.Putra Mina Bahari;
- Bahwa setahu saksi Solar milik Terdakwa yang diisikan ke KM.Putra Mina Bahari tepatnya pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 WIB dan pukul 16.00 WIB di Dermaga Pelabuhan Juwana;
- Bahwa benar pada saat pengisian solar ke KM.Putra Mina Bahari tersebut ada pemeriksaan dari Kepolisian Polairud Polda Jawa Tengah;
- Bahwa saksi tidak tahu yang memesan BBM solar untuk KM. Putra Mina Bahari, saksi tahunya diperintah pak Sarjono untuk mengisi solar ke KM. Putra Mina Bahari;
- Bahwa setahu saksi Solar yang dipesan sebanyak 30 (tiga puluh) drum atau 6000 (enam ribu) liter dan masalah harga saksi tidak tahu, yang tahu nahkoda;
- Bahwa benar Terdakwa mengangkut/mengirim solar dengan menggunakan perahu tambangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa *memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;*

6. Saksi **Muhadi Bin (Alm) Rakito**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai juru mudi perahu tambangan milik Terdakwa yang mengisi BBM ke kapal;
- Bahwa yang setahu saksi perkara ini adalah masalah sehubungan dengan pengisian BBM solar dari perahu tambangan ke KM. Putra Mina Bahari di Dermaga Pelabuhan Juwana;



- Bahwa perahu tambangan milik Terdakwa tersebut namanya Gabungan Cahaya;
- Bahwa benar ciri-ciri perahu tambangan milik Terdakwa adalah terbuat dari kayu, panjangnya sekitar 7 (tujuh) meter lebar 3 (tiga) meter, dalamnya sekitar 1½ (satu setengah) meter, warnanya merah, biru, kuning, mesinnya 24 (dua puluh empat) PK;
- Bahwa perahu tambangan milik Terdakwa tidak berbentuk tangki tetapi bentuk tambangan yang diatasnya ada drum/blung/penguin;
- Bahwa pengisian BBM solar ke KM.Putra Mina Bahari sebanyak 6000 (enam ribu) liter dilakukan 2 (dua) kali, yang pertama 2000 (dua ribu) liter/2 (dua) ton, yang kedua 4000 (empat ribu) liter/4 (empat) ton;
- Bahwa pengisian solar ke KM.Putra Mina Bahari yang pertama sebanyak 2000 (dua ribu) liter/2 (dua) ton diambil dengan perahu tambangan dari kapal penampungan, kemudian yang kedua sebanyak 4000 (empat ribu) liter/4 (empat) ton diambil dari tangki truk PT. Widya Waskita Wijaya;
- Bahwa saksi tidak mendapat gaji/upah tiap bulan, hanya kalau ada pengisian BBM saja;
- Bahwa upah untuk pengisian solar ke KM Putra Mina Bahari tersebut belum dibayar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mempunyai izin ataukah tidak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi akan ditanggapi dalam Pembelaan;

7. Saksi **Badruddin Bin Kasromi**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang setahu saksi perkara ini adalah masalah sehubungan dengan pengisian BBM solar dari perahu tambangan milik Terdakwa ke KM. Putra Mina Bahari di Dermaga Pelabuhan Juwana;
- Bahwa saksi bekerja sebagai supliyer/agen penyalur dari PT.Pertamina dengan nama perusahaan PT. WWW (Widya Waskita Wijaya) dengan Kantor Cabang di Juwana dan Kantor Pusat di Semarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PT. WWW (Widya Waskita Wijaya) mempunyai izin resmi dari Pertamina;
- Bahwa Solar yang disalurkan oleh PT. WWW (Widya Waskita Wijaya) diperoleh dari Pertamina Penggaron di Semarang;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama karena Terdakwa sering di pelabuhan;
- Bahwa benar Terdakwa pernah membeli BBM solar industri bukan bersubsidi kepada saksi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter;
- Bahwa saksi sebagai suplayer/agen penyalur BBM dari PT.Pertamina, PT WWW (Widya Waskita Wijaya) melakukan penjualan di pelabuhan;
- Bahwa benar tidak ada pemesanan dari Terdakwa pada Selasa tanggal 18 Agustus 2020 untuk mengisi solar ke KM.Putra Mina Bahari, tetapi adanya pemesanan ke KM.Putra Mulia;
- Bahwa mengenai pemesanan solar untuk KM. Putra Mulia kemudian dialihkan oleh Terdakwa ke KM.Putra Mina Bahari sebanyak 6000 (enam ribu) liter saksi tidak tahu, karena teknis pemesanan BBM yang mengurus adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi belum menerima pembayaran solar karena pembayaran solar dilakukan dengan tempo, yaitu dibayar kalau kapal sudah pulang berlayar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Terdakwa mempunyai izin di bidang pengangkutan atau Izin Usaha Niaga;
- Bahwa atas jasa langsiaran dari perahu tambangan milik Terdakwa, saksi tidak memberikan upah atau jasa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi akan ditanggapi dalam Pembelaan;

8. Saksi Setyo Aji Tri Sutrisno Bin Sujarmi AGF, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai Pengurus KM.Putra Mina Bahari;
- Bahwa sebagai pengurus kapal saksi bertanggung jawab terhadap perbekalan dan pengurusan dokumen kapal;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemeriksaan oleh petugas Polairud tentang pengisian bahan bakar solar yang dilakukan oleh Terdakwa ke KM.Putra Mina Bahari dari pak Rustam (nahkoda KM. Putra Mina Bahari);

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengisian solar dilakukan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di Dermaga Pelabuhan Juwana;
- Bahwa Terdakwa mengisi solar ke KM. Putra Mina Bahari karena nahkoda KM. Putra Mina Bahari (saksi Rustam) pesan solar kepada Terdakwa;
- Bahwa solar yang diisikan Terdakwa ke KM. Putra Mina Bahari sebanyak 6000 (enam ribu) liter atau 30 (tiga puluh) drum;
- Bahwa tidak ada perjanjian kerjasama dalam pengisian BBM jenis solar antara Terdakwa dengan saksi sebagai pengurus KM. Putra Mina Bahari;
- Bahwa harga solar yang diisikan ke KM Putra Mina Bahari yaitu Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per liter;
- Bahwa untuk pembayaran solar tersebut belum dibayar karena pembayaran biasanya dilakukan setelah kapal pulang berlayar;
- Bahwa benar KM. Putra Mina Bahari berada dibawah naungan Mekar Jaya Bahari Grup yang dipimpin oleh pak Suroso;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi akan ditanggapi dalam Pembelaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **Muhamad Ihsan, S.T.**, yang keterangannya dibawah sumpah yang *pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:*

- Bahwa Ahli merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada BPH Migas dengan jabatan Analis Hukum pada Bagian Hukum dan Humas Sekretariat BPH Minyak dan gas Bumi;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya sebagai analis adalah melakukan analisa permasalahan di sektor hilir migas dan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil BPH Migas dengan wilayah kerja seluruh wilayah NKRI;
- Bahwa Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas bumi berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 meliputi Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan atau Niaga;
- Bahwa Pasal 53 huruf b mengatur bahwa setiap orang yang melakukan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan yang diancam dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), sedangkan huruf d adalah setiap orang yang melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ancaman dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);

- Bahwa perizinan terkait Minyak dan Gas Bumi ada 4 (empat) jenis, yaitu Niaga, Pengangkutan, Penyimpanan dan Pengolahan, yang diperoleh dengan mengajukan izin ke menteri;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 disebutkan bahwa syarat untuk memperoleh izin tertentu adalah suatu Badan Hukum seperti Koperasi dan Badan Hukum lainnya;
- Bahwa untuk izin pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan tidak bisa diserahkan ke pihak ketiga sedangkan untuk izin niaga ada sub dibawahnya seperti SPBU sebagai agen dengan izin dari Pertamina;
- Bahwa dari SPBU tidak bisa diserahkan/didelegasikan lagi ke yang lain karena SPBU merupakan konsumen akhir;
- Bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf b dan d PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud pengangkutan adalah untuk tujuan komersil yaitu mendapat imbalan/pembayaran atas jasa pengangkutan dari modal transportasi yang dimiliki oleh badan usaha pemilik izin usaha pengangkutan karena mengangkut milik orang lain dan memungut sewa atau tarif atas pengangkutan barang milik orang lain, kalau yang diangkut adalah barang milik sendiri dan tidak memungut sewa atas pengangkutan tersebut maka tidak ada unsur tujuan komersil dan tidak memenuhi Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa unsur Usaha Pengangkutan adalah meliputi kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau hasil olahan baik melalui darat, air dan/atau udara termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial;
- Bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf d PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang melakukan Kegiatan Usaha Niaga adalah harus badan usaha dengan izin usaha dari pemerintah;
- Bahwa Nelayan dengan kapal yang melebihi 30 GT tidak berhak mendapat BBM bersubsidi sehingga untuk kapal motor yang lebih dari 30 GT wajib menggunakan BBM non Subsidi.
- Bahwa apabila ada peristiwa pembelian minyak solar (BBM bersubsidi) dari SPBU dibeli atau diserahkan kepada pembeli/konsumen dalam jumlah

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Pti



besar misalnya 4000 (empat ribu) liter untuk sekali pengisian, kemudian setelah itu diserahkan/dibeli kapal diatas 30 GT maka menurut Ahli hal tersebut sudah menyalahi/melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pasal 55 mengenai penyalahgunaan BBM Bersubsidi tidak sesuai dengan Perpres 191 Tahun 2014 karena SPBU diperuntukan untuk transportasi umum/darat dan laut kalau misalnya lebih dari 30 GT harus ada surat keterangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan atau Menteri Kelautan, terkait juga dengan pasal 53 mengenai niaga tanpa izin, dan mengenai pengangkutannya juga melanggar Perpres 191 Tahun 2014;

- Bahwa untuk izin pengangkutan dan penyimpanan tidak bisa di lisensikan dan harus yang bersangkutan sendiri yang melakukan kegiatan, kalau niaga dalam waktu tertentu bisa menunjuk agen atau penyalur misalnya Pertamina bisa menunjuk agen/penyalur seperti SPBU;
- Bahwa yang termuat dalam Izin Usaha adalah Alamat penyelenggara, Jenis usaha yang diberikan, Kewajiban dalam penyelenggaraan perusahaan, syarat-syarat teknis;
- Bahwa menurut Perpres 191 tahun 2014 disebutkan untuk perikanan seperti nelayan maximum 30 GT, titik serahnya pada penyalur/agen seperti SPBU, SPBN (Nelayan), juga agen Bunker/izin penyalur, sedangkan untuk penyalur transportasi darat titik serahnya hanya ada di SPBU;
- Bahwa dalam hal ini perusahaan menyuruh pihak perorangan/pihak ketiga untuk mengirim atau mengangkut kepada pihak lain dibolehkan selama tidak menjual kembali atau tidak mengambil keuntungan;
- Bahwa selama pihak ketiga itu sebagai pengguna terakhir dibolehkan tetapi kalau dijual lagi harus ada izin. Pengangkutan oleh pihak perorangan/pihak ketiga tersebut harus mempunyai izin pengangkutan atau yang menyuruhnya mempunyai perjanjian kerjasama untuk usaha pengangkutan;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa *memberikan pendapat bahwa keterangan Ahli tersebut benar*;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan 3 (tiga) orang saksi A de Charge yang keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1.....Saksi **Yusuf Romadon**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pengurus kapal yaitu pengurus di bagian belanja keperluan kapal motor yang akan berangkat dan pembelian BBM solar juga;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena hubungan kerja dimana Saksi sering pesan solar dengan mencari info dari Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa bekerja sebagai penambang untuk mengangkut solar, juga mocok (buruh) ikan, ikut bongkar ikan dari kapal ke mobil;
- Bahwa saksi pernah transaksi dengan meminta bantuan dari Terdakwa sekitar 2 (dua) minggu sebelum kejadian pernah bertransaksi dengan harga solar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per liter, lalu dengan Terdakwa harga menjadi Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter;
- Bahwa benar saksi tidak mencari atau memesan sendiri solar untuk mengisi kapal karena jika saksi pesan sendiri harga solar lebih mahal sama seperti harga umumnya di POM yaitu misalnya harga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per liter, kalau dengan Terdakwa harga bisa Rp6.300,00 (enam ribu tiga ratus rupiah) jadi bisa lebih murah;
- Bahwa benar selisih harga solar dibagi untuk Pengurus Kapal 50 % dan untuk Terdakwa 50%;
- Bahwa adanya pembelian atau pemesanan solar untuk pengisian kapal dengan selisih harga sudah umum terjadi, sudah menjadi kebiasaan;
- Bahwa dalam pembelian solar untuk pengisian kapal, saksi yang membayar sendiri;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak melakukan jual beli solar tetapi Terdakwa hanya sebagai penghubung saja;
- Terhadap keterangan saksi A de Charge tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi A de Charge tersebut benar;

2.....Saksi **Rokhimin,** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai penambang seperti Terdakwa yang biasanya disuruh muat BBM solar oleh pengurus kapal akan tetapi menggunakan perahu lain;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per satu ton (1000 liter) untuk memuat solar;
- Bahwa upah yang didapat saksi untuk pesan atau mengisi solar ke kapal tidak tentu tergantung selisih harga yang didapat;
- Bahwa setahu saksi banyak pemilik kapal yang menyuruh Terdakwa untuk pesan atau mengisi solar ke kapalnya;
- Bahwa setahu saksi prosedur memesan/mengisi solar dengan bantuan penambang adalah kalau ada yang mau pesan solar untuk mengisi kapal dengan meminta tolong ke saksi lalu saksi menghubungi agen untuk pemesanan/pengisian solar ke kapal dan saksi memuat solar tersebut untuk diisikan ke kapal;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui mengenai aturan yang mengatur untuk melakukan pengangkutan dengan menggunakan perahu tambangan;
- Bahwa benar setahu saksi hal tersebut sudah sering terjadi dan sudah umum;
- Bahwa benar pengurus kapal meminta saksi untuk memuat BBM solar agar mendapat keuntungan;
- Bahwa yang membeli dan membayar solar ke agen adalah pengurus kapal;
- Terhadap keterangan saksi A de Charge tersebut, Terdakwa *memberikan pendapat bahwa keterangan saksi A de Charge tersebut benar*;

3.....Saksi **Purwatno**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pengurus KM Putra Mulia;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2015 karena hubungan minta bantuan mencarikan solar;
- Bahwa tujuan meminta bantuan dari Terdakwa supaya meringankan pekerjaan kami dalam membeli solar untuk pengisian kapal karena harga solar bisa lebih murah jika lewat Terdakwa, dan terbantu karena Terdakwa ada perahunya;
- Bahwa biasanya saksi dan pengurus kapal lainnya meminta bantuan Terdakwa mencarikan solar, setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada kami tentang solar tersebut, lalu Terdakwa

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengangkut solar tersebut dan kami yang membayar solar tersebut kepada agen penjual;

- Bahwa saksi mengetahui agen penjual solar dalam perkara ini adalah PT. WWW (Widya Waskita Wijaya);
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa kenal dengan agen penjual solarnya, dan juga kenal dengan pengurus kapal sehingga melalui Terdakwa harga bisa lebih murah;
- Bahwa selisih harga solar menguntungkan perusahaan karena perusahaan tidak usah mengeluarkan biaya operasional;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 saksi menyuruh Terdakwa memesan solar kepada PT WWW (Widya Waskita Wijaya) sebanyak 6 (enam) ton (6000 liter) untuk mengisi kapal kami tetapi karena kapal kami belum siap lalu dialihkan Terdakwa ke KM. Putra Mina Bahari;
- Bahwa Kapal saksi mengalami kendala, karena sedang dibersihkan belum siap untuk diisi karena untuk pengisian solar palka kapal harus dibersihkan, lalu dialihkan yang sudah siap dahulu;
- Bahwa setahu saksi untuk pengiriman/pengisian solar ke kapal menggunakan kapal pengangkut karena kapal ada di tengah laut maka menggunakan kapal pengangkut jadi kapal pengangkut yang bolak balik dari kapal yang membawa solar ke kapal yang diisi solar;
- Bahwa benar setahu saksi untuk kapal pengangkut biasanya ada dokumennya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kapal-kapal tambangan atau kapal penambang termasuk/tercantum dalam daftar laporan ke Syahbandar;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah izin pengangkutan dari kapal penambang karena di Juwana hal seperti itu sudah sering terjadi, sudah menjadi kebiasaan;
- Terhadap keterangan saksi A de Charge tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi A de Charge tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 010/WWW-ST/II/2021 tanggal 27 Februari 2021 yang dikeluarkan PT.Widya Waskita Wijaya, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Pti



dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T-1;

2. Fotokopi surat dari PT.Widya Waskita Wijaya perihal Tagihan Jatuh Tempo Nomor: 010/WWW-ST/II/2021 tanggal 27 Februari 2021, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T-2;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Sarjono untuk mengisi Solar di KM. Putra Mina Bahari sebanyak 6000 (enam ribu) liter kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 Terdakwa memerintahkan saksi Muhadi perahu untuk memuat atau memindahkan solar dari perahu tambangan milik Terdakwa ke KM. Putra Mina Bahari dengan memakai BBM Solar pemesanan dari KM Putra Mulia;
- Bahwa sebelumnya Solar dipindah sebanyak 4000 (empat ribu) liter solar dengan cara menyedot solar dari tangki PT WWW (Widya Waskita Wijaya) dimasukkan ke drum/pinguin/blung yang ada diatas perahu tambangan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli hanya disuruh memesan solar saja karena uang untuk membayar solar tersebut dari pengurus kapal;
- Bahwa yang memesan solar dan uang yang digunakan untuk membayar solar sebanyak 6000 (enam ribu) liter adalah pengurus kapal KM. Putra Mina Bahari;
- Bahwa keuntungan Terdakwa adalah mendapat uang untuk kopi-kopi, misalnya mendapat Rp100,00 (seratus rupiah) per liter, dibagi Rp50,00 (lima puluh rupiah) untuk pengurus kapal, Rp50,00 (lima puluh rupiah) untuk Terdakwa, yang punya Terdakwa kemudian dibagi lagi Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) untuk Terdakwa dan Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) untuk yang menjalankan perahu (Muhadi/jurumudi);
- Bahwa benar Pengurus Kapal memesan solar melalui Terdakwa karena Pengurus kapal kalau membeli sendiri tidak bisa menawar karena tidak kenal dengan agen atau penjualnya, sedangkan Terdakwa bisa menawar karena kenal baik dengan agen atau penjualnya;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa adalah penambang, yang memuat dan mengangkut barang;



- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli solar dari PT WWW (Widya Waskita Wijaya) kemudian dijual lagi, karena Terdakwa tidak mempunyai uang dan hanya kuli saja;
- Bahwa Terdakwa bukan kaki tangan atau anak buah dari PT.WWW (Widya Waskita Wijaya);
- Bahwa tidak ada kesepakatan tertulis mengenai harga BBM misalnya solar antara Terdakwa dengan PT.WWW (Widya Waskita Wijaya);
- Bahwa Terdakwa tidak membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;

*Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Deni Eka Priyantoro, S.T., M.H.**, saksi Verbalisan dari Penyidik Ditpolairud Polda Jateng berkaitan tentang keterangan Terdakwa yang berbeda dengan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Penyidik Ditpolairud Polda Jateng yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :*

- *Bahwa benar saksi memeriksa Terdakwa di Ruangan Pemeriksaan Ditpolairud Polda Jateng di Semarang;*
- *Bahwa benar saat saksi memeriksa tidak ada melakukan unsur pemaksaan baik secara verbal (kata-kata) maupun fisik;*
- *Bahwa benar saksi melakukan pemeriksaan dimana Terdakwa dalam kondisi sehat;*
- *Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa bisa berbahasa Indonesia diselingi dengan Bahasa Jawa;*
- *Bahwa pada saat di penyidikan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum karena Terdakwa tidak mau didampingi oleh Penasihat Hukum dan ada Berita Acara Penolakan Penasihat Hukum;*
- *Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai perusahaan;*
- *Bahwa saksi menjelaskan bahwa telah terjadi jual beli BBM yang dilakukan Terdakwa dari harga Rp6.300,00 (enam ribu tiga ratus rupiah) menjadi Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah);*
- *Bahwa Pembeli BBM pada Terdakwa adalah KM. Putra Mulia tapi karena KM. Putra Mulia tidak siap lalu oleh Terdakwa dialihkan ke KM. Mina Putra Bahari;*
- *Bahwa benar Para saksi membacakan kembali Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dan menyerahkan kepada Terdakwa Berita Acara Pemeriksaan tersebut agar dapat dilakukan pengkoreksiaan atau pemeriksaan oleh Terdakwa kembali, dan apabila Berita Acara Pemeriksaan*



tersebut dianggap benar keterangannya oleh Terdakwa maka Terdakwa menandatangani setiap lembar Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa telah membenarkan setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh Para Saksi dan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Terhadap keterangan Para Saksi, Terdakwa menyatakan pendapat bahwa keterangan Saksi Verbalisan ada yang tidak benar, yaitu masalah Terdakwa membeli BBM solar dari PT. WWW (Widya Waskita Wijaya) karena Terdakwa tidak membeli hanya memesan saja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah tandon merek penyu TS 110 warna oranye, kapasitas 1200 liter;
- 2 (dua) buah tandon merek penguin TB 110 warna oranye, kapasitas 1050 liter;
- 1 (satu) buah tandon warna kuning kapasitas 1200 liter;
- 1 (satu) buah Alkon merk RYU 6,5 HP warna hitam, putih dan hijau;
- 2 (dua) buah selang, masing – masing panjang $\pm$ 25 m;
- Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak $\pm$ 6000 liter yang diambil dari tangki KM. Putra Mina Bahari,
- 1 (satu) Unit perahu tambangan dengan nama Gabungan cahaya, terbuat dari kayu, panjang 7 m, lebar 3 meter, dalam 1,5 meter, warna merah, biru dan kuning, mesin dompeng 24 PK,
- 1 (satu) Unit KM. Putra Mina Bahari, terbuat dari kayu, panjang 23,80 m, lebar 5,40 meter, dalam 1,95 meter, warna merah dan kuning, anjungan warna putih, mesin nisan RE 10 – 350 PK, jumlah geladak 1, baling – baling 1;
- Dokumen KM. Putra Mina Bahari berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No. 134/18.VIII/C/2020 tanggal 18 Agustus 2020;
 - b. 1 (satu) lembar Surat laik operasi kapal perikanan No 01167/PTI.A/VIII/20 tanggal 18 Agustus 2020;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Aktivasi Transmitter No : 14434/PSDKP.1/PW.351/VI/2020 tertanggal Jakarta 24 Juni 2020;
 - d. 1 (satu) Lembar PAS Besar PK.205/1635/IV/UPP.Jwn-19 diterbitkan di Juwana 15 Mei 2019;



- e. 1 (satu) Lembar Surat Ukur dalam Negeri Nomor 1273/Gc tertanggal Juwana, 21 Nopember 2016;
- f. 1 (satu) Lembar Surat Sertifikat Keselamatan kapal No PK.001/13/I/UPP.jwn– 20 Juwana 02 Maret 2020;
- g. 1 (satu) Lembar SIKPI Nomor 15.20.0001.02.48722, tertanggal, Jakarta 26 Juni 2020;
- h. 1 (satu) Lembar SIUP dikeluarkan tanggal 13 Mei 2020;
- i. 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional gris muat kapal nomor A.1.509/7/7/DK/2020 tertanggal Jakarta, 17 Maret 2020;
- j. 1 (satu) bendel Fotocopy Grosse Akte KMN. Putra Mina Bahari,

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai kepada pembahasan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka yang dibuat oleh Penyidik Ditpolair Korpolaairud di Semarang, apakah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka dipandang sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, karena adanya sangkalan dari Terdakwa mengenai BAP tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka yang dibuat oleh Penyidik Ditpolair Korpolaairud di Semarang tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Undang-Undang, maka oleh karena itu berdasarkan Pasal 184 ayat (1) c KUHP jo Pasal 187 KUHP Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka dikualifikasikan sebagai bukti surat dan menjadi salah satu alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 18.30 WIB di Dermaga Pelabuhan Juwana, saksi Danus Aula, A.Md. Bin Maskuri dan saksi Edy Suprpto beserta tim Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) Polda Jawa Tengah antara lain Kopol Hendrik Irawan, Iptu Hariyanto, dan Bripka Suyanto telah melakukan pemeriksaan



terhadap kegiatan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dari perahu tambangan ke KM. Putra Mina Bahari;

- Bahwa pengisian BBM jenis solar ke kapal KM. Putra Mina Bahari dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama 2000 (dua ribu) liter/2 (dua) ton diambil dengan perahu tambangan dari kapal penampungan PT. Widya Waskita Wijaya, kemudian yang kedua sebanyak 4000 (empat ribu) liter/4 (empat) ton dari tangki truk yang tertulis nama PT. Widya Waskita Wijaya;

- Bahwa Terdakwa mengangkut/mengirim solar dengan menggunakan perahu tambangan miliknya dan memesan BBM jenis solar dari saksi Badruddin Bin Kasromi yang merupakan agen/supliyer resmi dari PT Widya Waskita Wijaya;

- Bahwa sesuai dengan keterangan dari saksi Badruddin Bin Kasromi yang menyatakan bahwa tidak ada pemesanan dari Terdakwa pada Selasa tanggal 18 Agustus 2020 untuk mengisi solar ke KM. Putra Mina Bahari, tetapi adanya pemesanan BBM jenis solar untuk mengisi ke kapal KM. Putra Mulia, sesuai dengan keterangan saksi A de Charge Purwatno dan bukti surat T-1 dan T-2 yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

- Bahwa benar pada Selasa tanggal 18 Agustus 2020, Terdakwa juga menerima pemesanan dari KM Putra Mina Bahari dan oleh karena KM. Putra Mulia belum siap lalu dialihkan Terdakwa ke KM. Putra Mina Bahari;

- Bahwa benar Pengurus KM. Putra Mina Bahari memesan pada Terdakwa melalui telepon, lalu menyuruh motoris saksi Sarjono untuk menghubungi Terdakwa untuk koordinasi masalah pengisian solar tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa memerintahkan saksi Muhadi juru mudi perahu untuk memuat atau memindahkan solar dari perahu tambangan milik Terdakwa ke KM. Putra Mina Bahari sebanyak 6000 (enam ribu) liter dengan memakai BBM jenis solar pesanan dari KM Putra Mulia;

- Bahwa sebelumnya Solar dipindah sebanyak 4000 (empat ribu) liter dengan cara menyedot solar dari tangki PT WWW (Widya Waskita Wijaya) dimasukkan ke drum/pinguin/blung yang ada diatas perahu tambangan milik Terdakwa;

- Bahwa harga solar yang diisikan ke KM Putra Mina Bahari yaitu Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per liter;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembayaran solar tersebut belum dibayar oleh Pengurus KM Putra Mina Bahari karena pembayaran biasanya dilakukan setelah kapal pulang berlayar;
- Bahwa benar Pengurus KM Putra Mina Bahari tidak mencari atau memesan sendiri solar untuk mengisi kapal karena jika saksi pesan sendiri harga solar lebih mahal sama seperti harga umumnya di POM yaitu misalnya harga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per liter, kalau dengan Terdakwa harga bisa Rp6.300,00 (enam ribu tiga ratus rupiah) jadi bisa lebih murah;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari selisih harga solar Terdakwa mendapat uang untuk kopi-kopi, misalnya mendapat Rp100,00 (seratus rupiah) per liter, dibagi Rp50,00 (lima puluh rupiah) untuk pengurus kapal, Rp50,00 (lima puluh rupiah) untuk Terdakwa, yang punya Terdakwa kemudian dibagi lagi Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) untuk Terdakwa dan Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) untuk yang menjalankan perahu (Muhadi/jurumudi);
- Bahwa benar selisih harga solar dibagi untuk Pengurus Kapal 50 % dan untuk Terdakwa 50%;
- Bahwa selisih harga solar menguntungkan Pengurus Kapal karena Pengurus Kapal tidak usah mengeluarkan biaya operasional;
- Bahwa benar Pengurus Kapal memesan solar melalui Terdakwa karena Pengurus kapal kalau membeli sendiri tidak bisa menawar karena tidak kenal dengan agen atau penjualnya, sedangkan Terdakwa bisa menawar karena kenal baik dengan agen atau penjualnya;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Rustam Bin (Alm) Pariyo, saksi Sarjono Bin Ngasmun, saksi Eko Sunaryo Bin Sumadi, Saksi Setyo Aji Tri Sutrisno Bin Sujarmi AGF, saksi A de Charge Purwatno dan pengurus kapal lainnya sering menyuruh Terdakwa mencari solar, setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada para saksi tentang solar tersebut, lalu Terdakwa yang mengangkut solar tersebut dan para saksi yang membayar solar tersebut kepada agen penjual;
- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Rustam Bin (Alm) Pariyo, saksi Sarjono Bin Ngasmun, saksi Eko Sunaryo Bin Sumadi dan Saksi Setyo Aji Tri Sutrisno Bin Sujarmi AGF, bahwa KM.Putra Mina Bahari memesan BBM Solar ke Terdakwa tidak tentu, kadang 15 (lima belas) hari, kadang 1 (satu) minggu, kadang 10 (sepuluh) hari atau 1 (satu) bulan dan tidak

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Pti



ada perjanjian kerjasama dalam pengisian BBM antara Terdakwa dengan KM.Putra Mina Bahari;

- Bahwa Terdakwa bukan kaki tangan atau anak buah dari PT.WWW (Widya Waskita Wijaya) sesuai dengan keterangan saksi Badruddin Bin Kasromi yang menyatakan bahwa atas jasa langsiran dari perahu tambangan milik Terdakwa, saksi Badruddin Bin Kasromi tidak memberikan upah atau jasa;

- Bahwa tidak ada kesepakatan tertulis mengenai harga BBM jenis solar antara Terdakwa dengan PT.WWW (Widya Waskita Wijaya);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin apapun di bidang pengangkutan atau Izin Usaha Niaga;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai sesuatu yang termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum yaitu Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b jo Pasal 23 ayat (2) huruf b UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf d jo pasal 23 Ayat (2) huruf d UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut umum tersebut bersifat Subsideritas, maka akan dibuktikan dakwaan Primer terlebih dahulu dan apabila dakwaan tersebut tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primer Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b jo Pasal 23 ayat (2) huruf b UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak memberikan definisi khusus mengenai



unsur setiap orang, sehingga Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur ini merujuk kepada pertimbangan unsur barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi-saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa yaitu Terdakwa **Sukarno Alias Dandang Bin Dasar**, yang dalam unsur selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini menyatakan dalam keadaan sehat, dapat menguraikan identitasnya dengan baik dan benar sehingga dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan Terdakwa adalah orang perseorangan yang sehat baik rohani maupun jasmani, dapat mengerti dan merespon segala sesuatu di persidangan sehingga mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka nota pembelaan/pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus dibuktikan terlebih dahulu unsur lainnya, karenanya unsur setiap orang masih tergantung pada unsur kedua dan ketiga, tidak tepat dan patut untuk ditolak, karena untuk terpenuhinya unsur setiap orang tidak tergantung dengan terpenuhinya unsur dakwaan selanjutnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur melakukan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 angka 2 b UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup Pengangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 9 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dapat melakukan kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga bahan bakar minyak adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi atau Usaha Kecil dan Badan Usaha Swasta yang berbentuk badan usaha, yang memiliki izin usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud juga dalam Pasal 30 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi yang berwenang mengeluarkan izin



usaha dalam kegiatan usaha hilir adalah pemerintah cq Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral cq Dirjen Migas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan **Kegiatan Usaha Hilir** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah sedangkan dalam Pasal 23 ayat (2) b UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas antara lain Izin Usaha Pengangkutan;

Menimbang, bahwa Izin Usaha Niaga tersebut dikeluarkan oleh Menteri yang dilaksanakan oleh Direktur Jenderal, yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi (Pasal 2 Jo Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 48 Peraturan Menteri ESDM Nomor 0007 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi);

Menimbang, bahwa Badan usaha yang telah memperoleh izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha niaga umum bahan bakar minyak, disebut Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum selanjutnya disebut BU-PIUNU (Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak);

Menimbang, bahwa BU-PIUNU dapat melakukan pendistribusian melalui Penyalur, baik berbentuk koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk oleh BU-PIUNU untuk melakukan Kegiatan Penyaluran (Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak);

Menimbang, bahwa kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak dilaksanakan pada wilayah penyaluran oleh Penyalur yang terintegrasi berdasarkan perjanjian kerja sama dengan BU-PIUNU (Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak);

Menimbang, bahwa Penyalur dapat berbentuk Mobile Bunker Agent (MBA), Agen Premium dan Minyak Solar (APMS), Stasiun Pengisian



Bahan Bakar Nelayan (SPBN), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Premium Solar Package Dealer (PSPD), Agen Minyak Tanah (AMT), Pool Konsumen atau bentuk penyalur lainnya, dengan mendapatkan jasa penyaluran (*margin fee*) yang ditetapkan oleh BU-PIUNU (Pasal 3 ayat (1) jo ayat (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak);

Menimbang, bahwa Penyalur hanya dapat menyalurkan Bahan Bakar Minyak yang berasal dari 1 (satu) BU-PIUNU yang menunjuknya (Pasal 3 ayat (1) Jo ayat (3) Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf b PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan / atau hasil olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa dari suatu tempat ketempat lain untuk tujuan komersial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 18.30 WIB di Dermaga Pelabuhan Juwana, saksi Danus Aula, A.Md. Bin Maskuri dan saksi Edy Suprpto beserta tim Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) Polda Jawa Tengah antara lain Kompol Hendrik Irawan, Iptu Hariyanto, dan Bripta Suyanto telah melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dari perahu tambangan ke kapal KM. Putra Mina Bahari yang dilakukan oleh Terdakwa dengan perahu tambang milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama 2000 (dua ribu) liter/2 (dua) ton diambil dengan perahu tambangan dari kapal penampungan PT. Widya Waskita Wijaya, kemudian yang kedua sebanyak 4000 (empat ribu) liter/4 (empat) ton dari tangki truk yang tertulis nama PT. Widya Waskita Wijaya;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 Terdakwa disuruh memesan oleh saksi A de Charge Purwatno (pengurus KM Putra Mulia) BBM jenis solar sebanyak 6000 (enam ribu) liter ke agen/supliyer resmi BBM jenis solar, lalu Terdakwa menghubungi saksi Badruddin Bin Kasromi agen/supliyer resmi dari PT. Widya Waskita Wijaya (sesuai bukti surat T-1 dan T-2 yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya) dan sebelumnya Terdakwa juga menerima pemesanan BBM jenis solar dari KM. Putra Mina Bahari yang dilakukan



melalui telepon lalu setelah Terdakwa memesan BBM jenis solar ke Agen, Terdakwa memerintahkan saksi Muhadi perahu untuk mengangkut dan memuat atau memindahkan BBM jenis solar dari perahu tambangan milik Terdakwa ke KM. Putra Mina Bahari sebanyak 6000 (enam ribu) liter dengan memakai BBM jenis Solar pemesanan dari KM Putra Mulia, akan tetapi karena KM.Putra Mulia ternyata belum siap lalu BBM jenis solar sebanyak 6000 (enam ribu) liter yang telah Terdakwa pesan dari PT. Widya Waskita Wijaya dialihkan Terdakwa ke KM. Putra Mina Bahari;

Menimbang, bahwa sebelum mengisi solar ke KM.Putra Mina Bahari, solar dipindah oleh saksi Muhadi dari kapal penampungan dan truk milik PT. Widya Waskita Wijaya ke perahu tambangan milik Terdakwa sebanyak 6000 (empat ribu) liter/6 (enam) ton solar dengan cara menyedot solar lalu dimasukkan ke drum/pinguin/blung yang ada diatas perahu tambangan milik Terdakwa, kemudian cara pengisian solar ke KM Putra Mina Bahari yang pertama sebanyak 2000 (dua ribu) liter/2 (dua) ton diambil dengan perahu tambangan dari kapal penampungan, kemudian yang kedua sebanyak 4000 (empat ribu) liter/4 (empat) ton solar dengan cara menyedot solar dari tangki truk PT Widya Waskita Wijaya;

Menimbang, bahwa harga solar yang dipesan oleh Terdakwa atas nama pemesan KM Putra Mulia lalu diisikan ke kapal KM Putra Mina Bahari yaitu sejumlah Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per liter dan untuk pembayaran solar tersebut belum dibayar oleh Pengurus KM Putra Mina Bahari karena pembayaran biasanya dilakukan setelah kapal pulang berlayar;

Menimbang, bahwa Pengurus KM Putra Mina Bahari tidak mencari atau memesan sendiri solar untuk mengisi kapal karena jika pesan sendiri harga solar lebih mahal sama seperti harga umumnya di POM yaitu misalnya harga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per liter, tetapi kalau yang disuruh memesan adalah Terdakwa harga bisa turun menjadi Rp6.300,00 (enam ribu tiga ratus rupiah) jadi bisa lebih murah karena Terdakwa bisa menawar harga dan kenal baik dengan agen atau penjualnya;

Menimbang, bahwa adanya selisih harga solar menguntungkan Pengurus Kapal dan Terdakwa, karena Pengurus Kapal tidak usah mengeluarkan biaya operasional dan selisih harga solar tersebut dibagi untuk Pengurus Kapal 50 % dan untuk Terdakwa mendapat uang untuk upah/kopi-kopi sebanyak 50%, misalnya mendapat Rp100,00 (seratus



rupiah)/liter, dibagi Rp50,00 (lima puluh rupiah)/liter untuk pengurus kapal, Rp50,00 (lima puluh rupiah) /liter untuk Terdakwa, yang punya Terdakwa kemudian dibagi lagi Rp25,00 (dua puluh lima rupiah)/liter untuk Terdakwa dan Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) /liter untuk yang menjalankan perahu (saksi Muhadi/jurumudi);

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Rustam Bin (Alm) Pariyo, saksi Sarjono Bin Ngasmun, saksi Eko Sunaryo Bin Sumadi dan Saksi Setyo Aji Tri Sutrisno Bin Sujarmi AGF, bahwa KM.Putra Mina Bahari memesan BBM Solar ke Terdakwa tidak tentu, dan tidak ada perjanjian kerjasama dalam pengisian BBM jenis solar antara Terdakwa dengan KM.Putra Mina Bahari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bukan kaki tangan atau anak buah dari PT. Widya Waskita Wijaya sehingga atas jasa pengangkutan dan memuat BBM jenis solar dari perahu tambangan milik Terdakwa, pihak PT. Widya Waskita Wijaya tidak memberikan upah dan tidak ada juga kesepakatan tertulis mengenai harga BBM jenis solar antara Terdakwa dengan PT. Widya Waskita Wijaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa mempunyai izin apapun di bidang pengangkutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan uraian unsur dakwaan Primer dari Penuntut Umum berkaitan dengan tujuan komersial, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa BBM jenis solar yang diangkut dan diisikan/disalurkan oleh Terdakwa bukan milik pribadi dari Terdakwa akan tetapi milik dari KM Putra Mina Bahari karena pembayaran BBM jenis solar dibebankan pada pengurus KM Putra Mina Bahari selaku pihak pemesan bukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa aktif melakukan tawar menawar dengan pihak agen/supliyer BBM jenis solar dalam hal ini PT. Widya Waskita Wijaya, agar bisa mendapatkan harga yang lebih murah karena dari selisih harga tersebutlah Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang untuk kopi-kopi sebanyak 50%, sehingga tujuan komersial dalam pengangkutan BBM jenis solar telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa adalah pihak orang perorangan yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan izin usaha kegiatan hilir minyak dan gas bumi, dan BBM jenis solar yang dipesan oleh Terdakwa seharusnya hanya dapat dipergunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri dan Terdakwa tidak mempunyai perjanjian kerjasama baik dengan pihak PT. Widya Waskita Wijaya sebagai supplier/agen solar resmi dan dengan pihak Pengurus kapal sehingga tidak berhak melakukan pengangkutan solar dan kemudian melakukan pengisian ke kapal-kapal walau dengan dalih hanya memesankan/ hanya disuruh;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan/pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa dalam kondisi Terdakwa seperti sekarang ini, perahu milik Terdakwa itu tidak termasuk dalam kategori pengangkutan yang harus meminta izin sebagaimana diatur dalam pasal ini, Majelis Hakim tidak sependapat mengingat sudah ada pengaturan tersendiri mengenai syarat kapal/alat transportasi yang diperbolehkan untuk melakukan pengangkutan BBM, justru dengan adanya perbuatan Terdakwa yang menggunakan alat transportasi yang tidak memenuhi syarat dalam pengangkutan BBM itu sudah merupakan suatu pelanggaran aturan hukum, sehingga nota pembelaan/pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf b jo Pasal 23 ayat (2) huruf b UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan Penuntut Umum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pledoi/Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan bahwa agar Terdakwa Sukarno Alias Dandang Bin Dasar bebas dari segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle rechtsvolging*), patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 53 huruf b jo Pasal 23 ayat (2) huruf b UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, secara kumulatif mengatur tentang pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa :

- 3 (tiga) buah tandon merek penyu TS 110 warna oranye, kapasitas 1200 liter;
- 2 (dua) buah tandon merek penguin TB 110 warna oranye, kapasitas 1050 liter;
- 1 (satu) buah tandon warna kuning kapasitas 1200 liter;
- 1 (satu) buah Alkon merk RYU 6,5 HP warna hitam, putih dan hijau;
- 2 (dua) buah selang, masing – masing panjang $\pm$ 25 m;
- Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak $\pm$ 6000 liter yang diambil dari tangki KM. Putra Mina Bahari,

yang merupakan sarana atau alat yang digunakan oleh Terdakwa melakukan perbuatannya, dan dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk mengulangi perbuatannya dan dipandang memiliki nilai ekonomis yang tinggi, maka juga patut ditetapkan dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Unit perahu tambangan dengan nama Gabungan cahaya, terbuat dari kayu, panjang 7 m, lebar 3 meter, dalam 1,5 meter, warna merah, biru dan kuning, mesin dompeng 24 PK,

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2020, maka patut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) Unit KM. Putra Mina Bahari, terbuat dari kayu, panjang 23,80 m, lebar 5,40 meter, dalam 1,95 meter, warna merah dan kuning, anjungan warna putih, mesin nisan RE 10 – 350 PK, jumlah geladak 1, baling – baling 1;
- Dokumen KM. Putra Mina Bahari berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No. 134/18.VIII/C/2020 tanggal 18 Agustus 2020;
 - b. 1 (satu) lembar Surat laik operasi kapal perikanan No 01167/PTI.A/VIII/20 tanggal 18 Agustus 2020;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Aktivasi Transmitter No : 14434/PSDKP.1/PW.351/VI/2020 tertanggal Jakarta 24 Juni 2020;
 - d. 1 (satu) Lembar PAS Besar PK.205/1635/IV/UPP.Jwn-19 diterbitkan di Juwana 15 Mei 2019;
 - e. 1 (satu) Lembar Surat Ukur dalam Negeri Nomor 1273/Gc tertanggal Juwana, 21 Nopember 2016;
 - f. 1 (satu) Lembar Surat Sertifikat Keselamatan kapal No PK.001/13/I/UPP.jwn– 20 Juwana 02 Maret 2020;
 - g. 1 (satu) Lembar SIKPI Nomor 15.20.0001.02.48722, tertanggal, Jakarta 26 Juni 2020;
 - h. 1 (satu) Lembar SIUP dikeluarkan tanggal 13 Mei 2020;
 - i. 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional gris muat kapal nomor A.1.509/7/7/DK/2020 tertanggal Jakarta, 17 Maret 2020;
 - j. 1 (satu) bendel Fotocopy Grosse Akte KMN. Putra Mina Bahari,

yang telah disita dari saksi Rustam Bin (Alm) Pariyo pada tanggal 20 Agustus 2020, maka patut ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Rustam Bin (Alm) Pariyo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui dan menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf b jo Pasal 23 ayat (2) huruf b UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sukarno Alias Dandang Bin Dasar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan”** sebagaimana dalam dakwaan Primer;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Sukarno Alias Dandang Bin Dasar** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah tandon merek penyu TS 110 warna oranye, kapasitas 1200 liter;
 - 2 (dua) buah tandon merek penguin TB 110 warna oranye, kapasitas 1050 liter;
 - 1 (satu) buah tandon warna kuning kapasitas 1200 liter;
 - 1 (satu) buah Alkon merk RYU 6,5 HP warna hitam, putih dan hijau;
 - 2 (dua) buah selang, masing – masing panjang $\pm$ 25 m;
 - Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak $\pm$ 6000 liter yang diambil dari tangki KM. Putra Mina Bahari,
- Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) Unit perahu tambangan dengan nama Gabungan cahaya, terbuat dari kayu, panjang 7 m, lebar 3 meter, dalam 1,5 meter, warna merah, biru dan kuning, mesin dompeng 24 PK,
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) Unit KM. Putra Mina Bahari, terbuat dari kayu, panjang 23,80 m, lebar 5,40 meter, dalam 1,95 meter, warna merah dan kuning, anjungan warna putih, mesin nisan RE 10 – 350 PK, jumlah geladak 1, baling – baling 1;
 - Dokumen KM. Putra Mina Bahari berupa :

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Pti



- a. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No. 134/18.VIII/C/2020 tanggal 18 Agustus 2020;
 - b. 1 (satu) lembar Surat laik operasi kapal perikanan No 01167/PTI.A/VIII/20 tanggal 18 Agustus 2020;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Aktivasi Transmitter No : 14434/PSDKP.1/PW.351/VI/2020 tertanggal Jakarta 24 Juni 2020;
 - d. 1 (satu) Lembar PAS Besar PK.205/1635/IV/UPP.Jwn-19 diterbitkan di Juwana 15 Mei 2019;
 - e. 1 (satu) Lembar Surat Ukur dalam Negeri Nomor 1273/Gc tertanggal Juwana, 21 Nopember 2016;
 - f. 1 (satu) Lembar Surat Sertifikat Keselamatan kapal No PK.001/13/I/UPP.jwn– 20 Juwana 02 Maret 2020;
 - g. 1 (satu) Lembar SIKPI Nomor 15.20.0001.02.48722, tertanggal, Jakarta 26 Juni 2020;
 - h. 1 (satu) Lembar SIUP dikeluarkan tanggal 13 Mei 2020;
 - i. 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional gris muat kapal nomor A.1.509/7/7/DK/2020 tertanggal Jakarta, 17 Maret 2020;
 - j. 1 (satu) bendel Fotocopy Grosse Akte KMN. Putra Mina Bahari, Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Rustam Bin (Alm) Pariyo;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

*Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 April 2021 oleh kami **Marice Dillak, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Erni Priliawati, S.H., S.E., M.H.** dan **Dian Herminasari, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Endang Pardiarti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **Firman Wahyu Oktavian, S.H., M.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.*

Hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erni Priliawati, S.H., S.E., M.H.

Marice Dillak, S.H., M.H.

Dian Herminasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Endang Pardianti, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)